

RECURSO CÍVEL Nº 5003447-78.2024.4.02.5107/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: NIVEA CARLA BARBOSA FRANCISCO MACHADO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PORTADORA DE VISÃO MONOCULAR. LAUDO PERICIAL INDICOU INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. SEGUNDO A TNU, EM SE TRATANDO DE PORTADORES DE VISÃO MONOCULAR, DEVEM SER INVESTIGADAS AS CONDIÇÕES PESSOAIS, SOCIAIS E ECONÔMICAS DA PARTE REQUERENTE. NO CASO CONCRETO, A AUTORA É MUITO JOVEM E NÃO HÁ ÓBICE À MELHORA DA ESCOLARIDADE PARA A REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO TEMPORÁRIO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO TEMPORÁRIO ATÉ A EFETIVA REABILITAÇÃO. CONTUDO, É CABÍVEL A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A ANÁLISE ADMINISTRATIVA DA ELEGIBILIDADE À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, NOS TERMOS DO TEMA 177 DA TNU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA para reformar parcialmente a sentença e condenar o INSS a manter o benefício por incapacidade temporária da parte autora até efetuar a análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional, adotando como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, bem como para esclarecer que a parte autora deverá observar as normas administrativas relativas à reabilitação profissional, inclusive de elegibilidade e participação, sob pena de suspensão do benefício. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de recorrente vencedor. Ultrapassados os prazos recursais e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2025.

5003447-78.2024.4.02.5107

510015091906 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5003447-78.2024.4.02.5107/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: NIVEA CARLA BARBOSA FRANCISCO MACHADO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta em face do INSS, postulando a parte autora, em síntese, a condenação da autarquia à conversão do benefício 648.881.724-1 em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), com o acréscimo de 25% de que trata o art. 45 da Lei 8.213/91.

A sentença do evento 45, SENT1 julgou improcedente o pedido por ausência de incapacidade.

Em recurso, a parte autora afirma que *"consta anexo ao processo diversos atestados médicos que comprovam o estado grave e incapacitante da autora de forma total e permanente (...) Considerando que a dificuldade e incapacidade em praticamente todas as profissões, além do fato da recorrente contar com BAIXA INSTRUÇÃO (estudou até a 4ª série do ensino fundamental), situação que diminui significativamente as opções de funções que a autora possa exercer, resta claro que tal decisão não se adequa ao caso tem tela."*

Requer "a reforma da sentença para que seja considerando a condição social e a patologia que causa incapacidade permanente, conceda aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para condenar a autarquia ré manter o benefício previdenciário até a efetiva reabilitação profissional."

É o relatório. Passa-se ao voto.

VOTO

No caso concreto, o laudo pericial anexado ao evento 32, LAUDPERI1, elaborado por perito(a) médico(a) nomeado(a) pelo juízo *a quo*, concluiu que a parte autora é portadora de "H54.4 - Cegueira em um olho", que lhe causa incapacidade permanente para a atividade habitual ou para a qual foi reabilitado, **mas não para toda e qualquer atividade:**

Conclusão: com incapacidade permanente para a atividade habitual ou para a qual foi reabilitado, mas não para toda e qualquer atividade

- Justificativa: Limitação para atividades que requerem a visão dos dois olhos (binocularidade)

- DII - Data provável de início da incapacidade: 09/04/2024

- Data a partir da qual foi possível constatar que a incapacidade era permanente: 09/04/2024

- Justificativa: Nesta data já havia cegueira do olho esquerdo.

- Quais as limitações apresentadas? Limitações para atividades que demandam a binocularidade e para a sua atividade habitual

- É possível a reabilitação para alguma outra atividade laboral? SIM

- Exemplos de atividades que podem ser exercidas: atividades administrativas

(...)

8- É possível reabilitação profissional, tendo em vista o grau de escolaridade, idade e profissão?

R- Sim.

9- A doença trouxe alguma limitação? Qual?

R- R- Limitação de um monocular. Não poderá exercer atividades que demandem a visão binocular (dos dois olhos)

Sabe-se que a Lei 14.126 de 2021 "equiparou a visão monocular como deficiência sensória, do tipo visual, para todos os efeitos". No entanto, isso não significa que sempre haja incapacidade em casos de visão monocular.

Com efeito, os conceitos de deficiência e incapacidade são distintos. Isto significa que o fato de o segurado ser considerado pessoa com deficiência não implica, por si só, o reconhecimento da incapacidade laborativa. Tanto é assim que a LC 142/2013 regulamenta a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS, estabelecendo um tempo de contribuição reduzido a depender do grau de deficiência (grave, moderada ou leve).

Além disso, quando tal incapacidade existe não necessariamente é permanente e total, como afirma a recorrente.

Importante frisar, ainda, que o entendimento da TNU sinaliza que, em se tratando de portadores de visão monocular, devem ser investigadas, no caso concreto, as condições pessoais, sociais e econômicas da parte requerente.

Em atendimento à r. decisão da TNU, passo a analisar as condições pessoais, sociais e econômicas da parte autora.

A autora possui atualmente 37 anos de idade, tendo o perito expressamente afirmado que é possível reabilitá-la para atividade diversa. Ademais, a incapacidade foi considerada parcial e permanente para a atividade habitual em função do local em que é exercida:

considerando a gravidade da doença, por trabalhar em Posto de Saúde que é um ambiente contaminado e por fazer serviços pesados, esta perita acredita que a periciada faz jus a uma incapacidade permanente e parcial para sua atividade de serviços gerais. Não sendo omniprofissional. Podendo futuramente laborar em vaga de deficiente visual. A periciada relata que a doença iniciou em fevereiro. Porém, somente apresentou nos autos um receituário de prescrição de colírios, datado de 19/02/2024, sem um laudo com a descrição da quadro clínico ocular à época. Assim, considera-se que a doença pode ter iniciado em fevereiro, mas não há provas documentais que já existia a cegueira no olho esquerdo ou mesmo incapacidade. Assim, a data do início da incapacidade permanente e parcial para a sua atividade habitual- 09/04/2024 (data em que foi constatada de fato que havia incapacidade)

Portanto, não vislumbro incapacidade total e permanente, ainda que considerado o quadro social, pois as condições pessoais, sociais e econômicas da parte autora não a impedem de melhorar sua escolaridade e voltar ao mercado de trabalho.

Por tais razões, incabível a pretensão de conversão do benefício temporário em aposentadoria por incapacidade permanente.

Passo ao pedido subsidiário de que seja condenada a autarquia ré a manter o benefício previdenciário até a efetiva reabilitação profissional.

Sobre o tema da reabilitação, a legislação determina que o INSS proporcione ao beneficiário incapacitado permanentemente para a sua atividade habitual (incapacidade parcial) os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive, conforme artigos da Lei 8213/91 abaixo transcritos:

*"Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, **insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência** ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez."*

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

(...)"

Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar."

A Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE (Relatora Juíza Federal Isadora Segalla Afanasief), estabeleceu as seguintes teses relativas à reabilitação profissional (Tema 177):

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação;

2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença

Assim, percebe-se que a manutenção do benefício não pode ser condicionada ao término do procedimento de reabilitação profissional, como pretende o pedido subsidiário do recurso, sendo necessária a observância à tese firmada pela TNU no julgamento do tema 177. Ademais, a segurada deverá observar as normas administrativas relativas à reabilitação profissional, inclusive de elegibilidade e participação, sob pena de suspensão do benefício.

Verifica-se que o benefício NB 31/648.881.724-1 permanece ativo até 18/12/2024:



PREVIDÊNCIA SOCIAL

instituto Nacional do Seguro Social

INSS

CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais

Relações Previdenciárias

Página 1 de 1

16/12/2024 22:53:39

Identificação do Filiado

NIT: 206.93709.57-4

CPF: 148.882.497-50

Nome: NIVEA CARLA BARBOSA FRANCISCO MACHADO

Data de nascimento: 23/12/1986

Nome da mãe: ARLETI BARBOSA FRANCISCO

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp./NB	Origem do Vínculo	Tipo Filiado no Vínculo	Matrícula do Trabalhador	Data Início	Data Fim	Últ. Remun.	Indicadores
1	206.93709.57-4	12.251.505/0001-08	RIO DOCE DE RIO BONITO COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	Empregado ou Agente Público		15/04/2012	25/06/2012	06/2012	
2	206.93709.57-4	04.243.303/0001-96	ACAI BRASIL BAR E LANCHONETE DE RIO BONITO LTDA	Empregado ou Agente Público		03/09/2012	26/03/2013	03/2013	
3	206.93709.57-4	04.243.303/0001-96	ACAI BRASIL BAR E LANCHONETE DE RIO BONITO LTDA	Empregado ou Agente Público		12/03/2014	09/06/2014	06/2014	
4	206.93709.57-4	08.788.619/0001-14	INVISTA DESIGN LTDA	Empregado ou Agente Público		03/07/2014	29/10/2014	09/2014	
5	206.93709.57-4	02.850.663/0001-20	KIOSQUE DO ALEMAO BR 101 PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empregado ou Agente Público		18/12/2017	17/03/2018	03/2018	
6	206.93709.57-4	01.612.089	MUNICIPIO DE TANGUA	Empregado ou Agente Público		04/01/2021	30/06/2023	06/2023	IVIN-JORN-DIFERENCIADA, IREM-INCPEND
7	206.93709.57-4		AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS	Contribuinte Individual		01/07/2023	30/11/2024		
8	206.93709.57-4	6488817241	31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO	Não Informado		09/04/2024	18/12/2024		

Ante o exposto, voto por **CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA** para reformar parcialmente a sentença e condenar o INSS a manter o benefício por incapacidade temporária da parte autora até efetuar a análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional, adotando como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, bem como para esclarecer que a parte autora deverá observar as normas administrativas relativas à reabilitação profissional, inclusive de elegibilidade e participação, sob pena de suspensão do benefício. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de recorrente vencedor. Ultrapassados os prazos recursais e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.